

한국전력공사 상임감사위원

시정·주의 요구, 통보

제 목 : [3] 전력산업기반기금 환급 업무 소홀

관 계 부 서 : 광주전남본부

조 치 부 서 : 인사처, 광주전남본부

내 용

(목차 이동)

1. 업무 개요

2022년 11월 이후 광주전남본부에서 제조업창업 중소기업 대상 전력산업기반기금¹⁾(이하 ‘기금’)을 환급하여준 건은 모두 295건이었고, 환급액은 약 25.2억 원이었다.

2. 관계 규정 및 판단기준

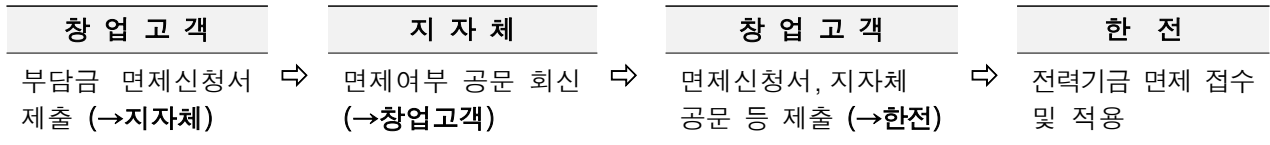
「중소기업창업 지원법(이하 ‘창업기업법’)」 제23조(창업기업의 부담금 면제) 제4항에 따르면, ‘한국표준산업분류상 제조업을 영위하기 위해 중소기업을 창업하는 자’에 대하여는 사업을 개시한 날로부터 7년 동안 ‘기금’을 면제하고 있다.

창업 고객이 기금을 면제받으려면 [그림 1]과 같이 지방자치단체에 부담금 면제신청서를 제출하여 면제 여부에 대한 공문을 회신 받은 후 이를 창업기업

1) 전기사업법 제51조에 따라 전력산업의 발전 및 기반조성에 필요한 재원을 확보하기 위한 기금으로 2001년부터 도입되어 전기요금의 3.7%를 부과하다가 2025년 9월 기준 2.7%로 인하되었음

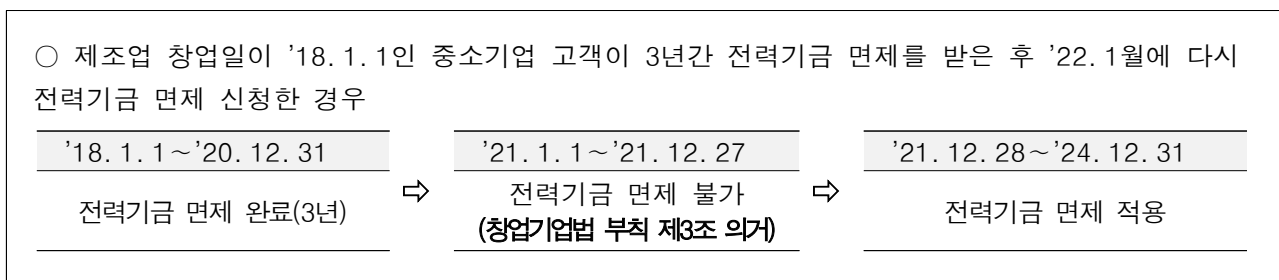
확인서와 함께 우리 회사 관할 지사에 제출하면 된다.

[그림 1] 기금 면제업무 프로세스



다만, 2021년 12월 28일 중소기업창업법 개정으로 면제기간이 확대(3년→7년) 되었는데 동법 부칙 제3조에 따르면 개정된 법 시행 전 납부한 기금에 대하여는 동법이 적용되지 않는다고 하였기 때문에 아래 [그림 2]에서의 사례와 같이 해당 기금은 환급을 받을 수 없다.

[그림 2] 기금 면제신청 사례(영업처 공문²⁾에서 발췌)



또한 「국가재정법」 제96조(금전채권·채무의 소멸시효)에 따르면, ‘기금’을 납부한 시점부터 5년 이내에 환급을 청구하지 않으면 청구권이 소멸하기 때문에 환급을 신청한 시점으로부터 5년이 경과한 기금은 환불이 불가하다.

2) 마케(운영)-123('22.2.17) 「제조업 창업 중소기업 전력산업기반기금 면제기간 확대 알림」

따라서 기금 환급업무를 담당하는 직원들은 상기 사항을 유의하여 환급 시 착오한 금액이 환급되지 않도록 업무에 만전을 기하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 광주전남본부에서 시행한 기금 환급 내역 295건을 점검한 결과, 아래 [표]와 같이 18건은 법 시행 이전에 납부하였거나, 납부한 시점부터 5년이 경과하였음에도 환급되었음을 확인하였고, 착오 환급액은 총 50,734,710원이었다.

[표] 광주전남본부 착오 환급 내역

구 분	사업소	고객명	착오 환급액(원)	담당자
1	익명화	익명화	113,480	익명화
2	익명화	익명화	6,090,380	익명화
3	익명화	익명화	854,710	익명화
4		익명화	508,670	익명화
5		익명화	26,840	익명화
6		익명화	752,820	익명화
7		익명화	301,980	
8		익명화	733,100	
9		익명화	284,950	
10	익명화	익명화	495,730	익명화
11	익명화	익명화	3,115,070	익명화
12	익명화	익명화	7,617,590	익명화
13	익명화	익명화	4,714,110	익명화
14		익명화	229,770	익명화
15	익명화	익명화	11,629,750	익명화
16	익명화	익명화	7,488,990	익명화
17	익명화	익명화	2,694,850	익명화
18	익명화	익명화	3,081,920	익명화
합 계			50,734,710	

따라서 착오 환급된 기금은 회수되어야 할 것이고, 환급 업무를 소홀히 하여 착오 환급액이 1백만 원을 초과하는 담당자에게는 신분상 조치가 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견

광주전남본부 기금 환급 업무 담당자들은 착오 환급과 관련하여 업무 처리에 소홀함이 있었음을 인정하였다.

조치할 사항

인사처장은 기금을 착오 환급한 업무 담당자에 대하여 ‘주의’를 촉구하여 주시기를 바랍니다. (주의)

광주전남본부장은

- ① 착오 환급된 기금을 ‘추후 전기요금 청구 시 해당 금액 반영’을 통해 회수하여 주시기를 바라고, (시정)
- ② 기금을 착오 환급한 업무 담당자에 대하여 ‘주의’를 촉구하여 주시기를 바라며, (주의)
- ③ 향후 유사사례가 재발하지 않도록 관련 직원 대상 교육을 시행하여 주시기를 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
3	시 정 1 통 보 1	회 수 [50,734,710원]	주 의 9	광주전남본부	인사처 광주전남본부